

개선요구

제 목 사전 예방적 관리·감독에 관한 사항

소 관 부 서(기관) ♠♠♠♠♠ 처

조 치 부 서(기관) ♠♠♠♠♠ 처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「출자회사관리 규정」(이하 “「규정」”이라 한다)에 따라 자회사 (주)콤스코 시큐리티 및 (주)콤스코투게더(이하 “자회사”라 한다) 대표이사와 경영계약을 체결하고 그 실적을 매년 평가하고 있으며, ♠♠♠♠♠ 처는 자회사의 경영 안정화를 위한 지원 및 관리 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「규정」 제8조(사전협의 등)에 따르면 관리부서는 주주총회 및 이사회 의결·승인에 관한 사항 등에 대해 출자회사로 하여금 사전에 협의하도록 하여야 하고, 자회사는 「정관」 제53조(지도감독)에 따라 효율적인 경영활동을 위하여 필요한 경우 공사의 지도 감독을 받도록 되어 있다.

「규정」에서 사전 협의하도록 한 것은 「정관」에 따라 공사가 자회사의 효율적인 경영활동을 지원하고 업무가 적정히 수행되고 있는지에 대하여 사전 예방적 관리 및 감독을 하는 데 그 목적이 있다.

따라서 관리부서는 「규정」에 따른 적시성 있는 관리감독과 자회사가 사전 협의를 충실히 이행하도록 하는 수단을 마련하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 자회사의 「정관」 등을 검토한 결과 자회사로 하여금 사전 협의를 충실히 이행하도록 하는 규정과 절차가 없었고, 대표이사 경영계약서에서도 사전 협의 이행에 관한 의무조항은 확인할 수 없었다.

이에 따라 자회사가 선제적으로 사전에 협의를 요청하지 않는 경우에는 공사 관리 부서가 「규정」 및 「정관」에 근거한 자회사의 경영활동 적정성 등에 대하여 사전 예방적인 관리 및 감독을 하는 데에 한계가 있는 실정이다.

그 결과 공사와 용역계약을 체결하는 과정에서 사전 협의를 필요하였던 직원 임금 인상 등의 사항을 자회사 대표이사가 자체적으로 결정함으로써 공사는 해당 의사결정 내용이 공사 예산 규모에 적정한 수준인지 등에 대해 사전에 검토하고 적정성을 판단할 수 있는 기회를 상실하게 되었다.

따라서 자회사의 「정관」 등 규정이나 대표이사의 경영계약서에 사전 협의 이행에 대한 의무를 명확히 부여할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ♠♠♠♠♠ 처는 감사결과를 수용하면서 향후 자회사 대표이사의 경영계약서에 사전 협의 이행에 대한 의무를 명확히 부여하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠♠ 처장은

「출자회사관리 규정」에서 정하고 있는 사전 협의 이행에 대한 의무를 자회사 대표이사 경영계약서 등에 반영하시기 바랍니다.(개선)